

宅建業法01

学習項目 | 基準日: 2026-07-24 | 全60問

問い・キーワード	答え・周辺知識												
01. 農地所有者が自ら区画割を行い、不特定多数の者に反復継続して売却する場合、宅地建物取引業の免許は必要か。	必要である。 「農地」であっても区画割して分譲する場合は「宅地」に該当し、不特定多数へ反復継続して売却する行為は「業」に該当するため、免許が必要となる。												
02. 信託会社が宅地建物取引業を営む場合、国土交通大臣の免許を受けなければならないか。	必要ない（免許不要）。 信託会社や信託銀行は、国土交通大臣へ「届出」をするだけで宅建業を営むことができる。 <table><tr><th>主体</th><th>免許の要否</th><th>備考</th></tr><tr><td>国・地方公共団体</td><td>不要</td><td>届出も不要</td></tr><tr><td>信託会社・信託銀行</td><td>不要</td><td>大臣への届出が必要</td></tr><tr><td>農業協同組合(農協)</td><td>必要</td><td>免許が必要</td></tr></table>	主体	免許の要否	備考	国・地方公共団体	不要	届出も不要	信託会社・信託銀行	不要	大臣への届出が必要	農業協同組合(農協)	必要	免許が必要
主体	免許の要否	備考											
国・地方公共団体	不要	届出も不要											
信託会社・信託銀行	不要	大臣への届出が必要											
農業協同組合(農協)	必要	免許が必要											
03. 宅建業者の取締役が刑法第204条（傷害）の罪を犯し、罰金刑に処せられた場合、当該宅建業者の免許は取り消されるか。	取り消される。 法人の役員が特定の犯罪で罰金刑を受けた場合、欠格事由に該当する。 <table><tr><th>刑罰</th><th>欠格事由になる犯罪の例</th></tr><tr><td>罰金刑</td><td>傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任、宅建業法違反など</td></tr><tr><td>禁錮刑以上</td><td>すべての犯罪（過失犯・道交法違反含む）</td></tr></table>	刑罰	欠格事由になる犯罪の例	罰金刑	傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任、宅建業法違反など	禁錮刑以上	すべての犯罪（過失犯・道交法違反含む）						
刑罰	欠格事由になる犯罪の例												
罰金刑	傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任、宅建業法違反など												
禁錮刑以上	すべての犯罪（過失犯・道交法違反含む）												
04. 甲県知事免許を受けている宅建業者が、甲県の事務所を廃止し、乙県に新たに事務所を設置して宅建業を営もうとする場合、どのような手続きが必要か。	乙県知事への免許換えが必要である。 事務所の所在地が他の都道府県に変わるため、新たな管轄知事の免許を受け直す。 <table><tr><th>変更の内容</th><th>手続き</th></tr><tr><td>甲県のみ → 甲県と乙県</td><td>国土交通大臣への免許換え</td></tr><tr><td>甲県と乙県 → 甲県のみ</td><td>甲県知事への免許換え</td></tr><tr><td>甲県のみ → 乙県のみ</td><td>乙県知事への免許換え</td></tr></table>	変更の内容	手続き	甲県のみ → 甲県と乙県	国土交通大臣への免許換え	甲県と乙県 → 甲県のみ	甲県知事への免許換え	甲県のみ → 乙県のみ	乙県知事への免許換え				
変更の内容	手続き												
甲県のみ → 甲県と乙県	国土交通大臣への免許換え												
甲県と乙県 → 甲県のみ	甲県知事への免許換え												
甲県のみ → 乙県のみ	乙県知事への免許換え												
05. 宅建業者が死亡した場合、誰が、いつまでに、誰に対して届出を行わなければならないか。	相続人が、死亡の事実を知った日から30日以内に、免許権者に届け出る。 <table><tr><th>事由</th><th>届出義務者</th><th>期限（起算日）</th></tr><tr><td>死亡</td><td>相続人</td><td>事実を知った日から30日以内</td></tr><tr><td>破産手続開始</td><td>破産管財人</td><td>その日から30日以内</td></tr><tr><td>合併による消滅</td><td>消滅した法人の代表役員</td><td>その日から30日以内</td></tr></table>	事由	届出義務者	期限（起算日）	死亡	相続人	事実を知った日から30日以内	破産手続開始	破産管財人	その日から30日以内	合併による消滅	消滅した法人の代表役員	その日から30日以内
事由	届出義務者	期限（起算日）											
死亡	相続人	事実を知った日から30日以内											
破産手続開始	破産管財人	その日から30日以内											
合併による消滅	消滅した法人の代表役員	その日から30日以内											

問い・キーワード	答え・周辺知識												
06. 宅建士が、同一の都道府県内で住所を変更した場合、登録の移転を申請することができるか。	申請できない。 登録の移転は「他の都道府県」に所在する宅建業者の事務所に業務に従事する場合にのみ可能。 <table><tr><th>手続き</th><th>要件と期限</th></tr><tr><td>変更登録</td><td>氏名・住所・本籍・従事先の変更時（遅滞なく）</td></tr><tr><td>登録の移転</td><td>他の都道府県の事務所へ従事する時（任意）</td></tr></table>	手続き	要件と期限	変更登録	氏名・住所・本籍・従事先の変更時（遅滞なく）	登録の移転	他の都道府県の事務所へ従事する時（任意）						
手続き	要件と期限												
変更登録	氏名・住所・本籍・従事先の変更時（遅滞なく）												
登録の移転	他の都道府県の事務所へ従事する時（任意）												
07. 宅建士が破産手続開始の決定を受けた場合、誰がいつまでに登録を受けている知事に届け出なければならないか。	宅建士本人が、その日から30日以内に届け出る。 <table><tr><th>宅建士の事由</th><th>届出義務者</th><th>期限</th></tr><tr><td>死亡</td><td>相続人</td><td>知った日から30日以内</td></tr><tr><td>破産手続開始</td><td>本人</td><td>その日から30日以内</td></tr><tr><td>心身の故障</td><td>本人・法定代理人・同居の親族</td><td>その日から30日以内</td></tr></table>	宅建士の事由	届出義務者	期限	死亡	相続人	知った日から30日以内	破産手続開始	本人	その日から30日以内	心身の故障	本人・法定代理人・同居の親族	その日から30日以内
宅建士の事由	届出義務者	期限											
死亡	相続人	知った日から30日以内											
破産手続開始	本人	その日から30日以内											
心身の故障	本人・法定代理人・同居の親族	その日から30日以内											
08. 宅建業者の事務所において、業務に従事する者が合計7名（うち宅建業に係る者が5名）の場合、専任の宅建士は何名以上設置しなければならないか。	1名以上である。 事務所においては「宅建業に従事する者」5名につき1名以上の専任の宅建士が必要。全体の人数（7名）ではなく、宅建業従事者（5名）を基準に計算する。												
09. 事務所の専任の宅建士が退職し、法定人数を満たさなくなった場合、宅建業者は何日以内に補充の措置をとらなければならないか。	2週間以内である。 法定人数が不足した場合は、2週間以内に新たな専任の宅建士を補充するなどの必要な措置をとらなければならない。その後、「30日以内」に変更の届出を行う。												
10. 新たに支店を1つ設置する場合、営業保証金を供託している業者と、保証協会に加入している業者では、それぞれいくら負担が必要か。	営業保証金は500万円（供託）、保証協会は30万円（弁済業務保証金分担金の納付）である。 <table><tr><th>制度</th><th>本店</th><th>支店（1か所につき）</th></tr><tr><td>営業保証金</td><td>1,000万円</td><td>500万円</td></tr><tr><td>保証協会</td><td>60万円</td><td>30万円</td></tr></table>	制度	本店	支店（1か所につき）	営業保証金	1,000万円	500万円	保証協会	60万円	30万円			
制度	本店	支店（1か所につき）											
営業保証金	1,000万円	500万円											
保証協会	60万円	30万円											
11. 主たる事務所の移転により、最寄りの供託所が変更となった場合、金銭のみで供託している業者はどのような手続きが必要か。	保管替えの請求をしなければならない。 金銭のみの場合は保管替えで済むが、有価証券を含む場合は保管替えができず、「二重供託」後に旧供託所から取り戻す手続きが必要になる。 <table><tr><th>供託物の種類</th><th>最寄り供託所変更時の手続</th></tr><tr><td>金銭のみ</td><td>旧供託所へ保管替えを請求</td></tr><tr><td>有価証券を含む</td><td>新供託所へ新たに供託（二重供託）後、旧供託所から取戻し</td></tr></table>	供託物の種類	最寄り供託所変更時の手続	金銭のみ	旧供託所へ保管替えを請求	有価証券を含む	新供託所へ新たに供託（二重供託）後、旧供託所から取戻し						
供託物の種類	最寄り供託所変更時の手続												
金銭のみ	旧供託所へ保管替えを請求												
有価証券を含む	新供託所へ新たに供託（二重供託）後、旧供託所から取戻し												
12. 保証協会の社員（宅建業者）との取引により損害を受けた者が、弁済業務保証金から還付を受けた場合、当該宅建業者はどうしなければならないか。	保証協会から通知を受けた日から2週間以内に、同額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。（納付しない場合、社員の地位を失う）												

問い・キーワード	答え・周辺知識												
13. 専任媒介契約の有効期間を6ヶ月とする特約を結んだ場合、その有効期間はどうか。	3ヶ月となる。 専任媒介契約（専属専任含む）の有効期間は最長3ヶ月であり、これより長い期間を定めた場合は「3ヶ月」に短縮される。なお、一般媒介契約には法律上の期間制限はない。												
14. 専属専任媒介契約を締結した場合、宅建業者は契約締結日から何日以内に指定流通機構（レインズ）に物件情報を登録しなければならないか。	契約締結日から5日以内（休業日を除く）である。 <table><tr><th>契約の種類</th><th>レインズへの登録義務</th><th>業務処理状況の報告義務</th></tr><tr><td>専属専任媒介</td><td>5日以内</td><td>1週間に1回以上</td></tr><tr><td>専任媒介</td><td>7日以内</td><td>2週間に1回以上</td></tr><tr><td>一般媒介</td><td>任意（義務なし）</td><td>任意（特約があればそれに従う）</td></tr></table>	契約の種類	レインズへの登録義務	業務処理状況の報告義務	専属専任媒介	5日以内	1週間に1回以上	専任媒介	7日以内	2週間に1回以上	一般媒介	任意（義務なし）	任意（特約があればそれに従う）
契約の種類	レインズへの登録義務	業務処理状況の報告義務											
専属専任媒介	5日以内	1週間に1回以上											
専任媒介	7日以内	2週間に1回以上											
一般媒介	任意（義務なし）	任意（特約があればそれに従う）											
15. 宅建業者が、自ら売主として建物を売却する場合、買主が宅建業者であっても重要事項説明書（35条書面）を交付しなければならないか。	交付しなければならない（説明は不要）。 業者間取引であっても35条書面の「交付」は省略できないが、宅建士による「説明」は省略できる。 <table><tr><th>買主の属性</th><th>35条書面の交付</th><th>宅建士による説明</th></tr><tr><td>非宅建業者</td><td>必要</td><td>必要</td></tr><tr><td>宅建業者</td><td>必要</td><td>不要</td></tr></table>	買主の属性	35条書面の交付	宅建士による説明	非宅建業者	必要	必要	宅建業者	必要	不要			
買主の属性	35条書面の交付	宅建士による説明											
非宅建業者	必要	必要											
宅建業者	必要	不要											
16. 宅建士が重要事項説明を行う際、相手方から請求がなかった場合でも、宅建士証を提示しなければならないか。	提示しなければならない。 重要事項説明時は、相手方の請求の有無にかかわらず、必ず宅建士証を提示する義務がある（違反すると10万円以下の過料）。												
17. 重要事項説明において、売買代金や借賃の「額」は説明しなければならないか。	説明不要である。 代金・交換差金・借賃の額や支払時期は、「37条書面（契約書）」の絶対的記載事項であり、35条の重要事項説明の対象ではない（ただし「手付金等の額」は説明が必要）。												
18. 37条書面（契約書）に記名する宅建士は、重要事項説明（35条書面）で記名した宅建士や、専任の宅建士と同一の者でなければならないか。	同一の者である必要はない。 単に宅建士（有効な宅建士証を保有する者）であれば記名可能である。 <table><tr><th>書面</th><th>宅建士の記名</th><th>宅建士による説明</th></tr><tr><td>35条（重説）</td><td>必要</td><td>必要</td></tr><tr><td>37条（契約）</td><td>必要</td><td>不要（書面交付のみ）</td></tr></table>	書面	宅建士の記名	宅建士による説明	35条（重説）	必要	必要	37条（契約）	必要	不要（書面交付のみ）			
書面	宅建士の記名	宅建士による説明											
35条（重説）	必要	必要											
37条（契約）	必要	不要（書面交付のみ）											
19. 宅建業者が代理により売買契約を成立させた場合、37条書面は誰に対して交付しなければならないか。	契約の各当事者（売主と買主の双方）に交付しなければならない。 代理や媒介の場合、依頼者だけでなく、相手方に対しても交付する義務がある。												
20. 宅建業者である売主が、非宅建業者の買主から喫茶店で買受けの申込みを受けた場合、買主はクーリング・オフによる契約解除ができるか。	解除できる。 喫茶店などは「事務所等」に該当しないためクーリング・オフの対象となる。 <table><tr><th>買受けの申込み・契約締結場所</th><th>クーリング・オフ</th></tr><tr><td>事務所、継続的業務を行う案内所</td><td>不可（事務所等に該当）</td></tr><tr><td>買主が指定した自宅・勤務先</td><td>不可</td></tr><tr><td>喫茶店、レストラン、売主指定の自宅</td><td>可能</td></tr></table>	買受けの申込み・契約締結場所	クーリング・オフ	事務所、継続的業務を行う案内所	不可（事務所等に該当）	買主が指定した自宅・勤務先	不可	喫茶店、レストラン、売主指定の自宅	可能				
買受けの申込み・契約締結場所	クーリング・オフ												
事務所、継続的業務を行う案内所	不可（事務所等に該当）												
買主が指定した自宅・勤務先	不可												
喫茶店、レストラン、売主指定の自宅	可能												

問い・キーワード	答え・周辺知識								
21. クーリング・オフが可能な場所で契約した場合、買主はいつまでであればクーリング・オフによる解除ができるか。	クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日経過するまで可能。 ただし、期間内であっても「物件の引渡しを受け、かつ、代金の全額を支払った」場合は解除できなくなる。								
22. 宅建業者が自ら売主となり、非業者と3,000万円の宅地（未完成物件）の売買を結ぶ場合、保全措置を講じずに受領できる手付金の上限はいくらか。	150万円（代金の5%）まで。 未完成物件の場合、代金の5%以下かつ1,000万円以下であれば保全措置は不要。手付金自体の受領上限は「代金の20%」である。 <table> <tr> <th>物件の状況</th><th>保全措置が不要な手付金等の額</th></tr> <tr> <td>未完成物件</td><td>代金の 5%以下 かつ 1,000万円以下</td></tr> <tr> <td>完成物件</td><td>代金の 10%以下 かつ 1,000万円以下</td></tr> </table>	物件の状況	保全措置が不要な手付金等の額	未完成物件	代金の 5%以下 かつ 1,000万円以下	完成物件	代金の 10%以下 かつ 1,000万円以下		
物件の状況	保全措置が不要な手付金等の額								
未完成物件	代金の 5%以下 かつ 1,000万円以下								
完成物件	代金の 10%以下 かつ 1,000万円以下								
23. 宅建業者が自ら売主となる売買契約において、当事者間で「手付流しや手付倍返しによる解除はできない」旨の特約を結んだ場合、この特約は有効か。	無効である。 宅建業者が自ら売主の場合、授受される手付は金額や名目にかかわらずすべて「解約手付」となる。買主に不利な特約（解除権を奪う特約）は無効となる。								
24. 自ら売主となる売買契約で、代金が5,000万円の場合、損害賠償額の予定と違約金の合計額の上限はいくらか。	1,000万円（代金の20%）である。 損害賠償額の予定と違約金を合算して、代金の20%を超える特約をした場合、そのを超える部分についてのみ無効となる（全体が無効になるわけではない）。								
25. 自ら売主となる売買契約で、「引渡しの日から1年間のみ契約不適合責任を負う」とする特約は有効か。	無効である（民法の原則に戻る）。 特約で制限できるのは「引渡しの日から2年以上」とする場合のみ。これより買主に不利な特約は無効となり、民法の原則（不適合を知った時から1年以内の通知）が適用される。								
26. 宅建業者が自ら売主となり、まだ所有権を取得していない他人の物件を非業者に売却することはできるか。	原則できないが、取得する契約（予約含む）を締結済みであれば可能。 ただし、その取得契約に「停止条件」がついている場合は、他人物売買は禁止される。 <table> <tr> <th>他人物の取得状況</th><th>他人物売買（自ら売主）の可否</th></tr> <tr> <td>未契約</td><td>不可</td></tr> <tr> <td>契約済（停止条件付き）</td><td>不可</td></tr> <tr> <td>契約済（未決済・予約のみ）</td><td>可能</td></tr> </table>	他人物の取得状況	他人物売買（自ら売主）の可否	未契約	不可	契約済（停止条件付き）	不可	契約済（未決済・予約のみ）	可能
他人物の取得状況	他人物売買（自ら売主）の可否								
未契約	不可								
契約済（停止条件付き）	不可								
契約済（未決済・予約のみ）	可能								
27. 宅建業者が自ら売主として割賦販売を行った場合、買主が賦払金の支払いを遅滞したことを理由に、直ちに契約を解除できるか。	直ちに解除することはできない。 「30日以上相当の期間」を定めて書面で支払いを催告し、その期間内に支払われない場合にのみ、契約解除や残金の期限の利益喪失を主張できる。								
28. 宅建業者が売買代金400万円超の物件の売買を媒介する場合、一方の依頼者から受領できる報酬の限度額を求める速算式はどれか。	売買代金 × 3% + 6万円 + 消費税である。 <table> <tr> <th>代金の額</th><th>速算式（消費税別）</th></tr> <tr> <td>200万円以下</td><td>代金 × 5%</td></tr> <tr> <td>200万円超～400万円以下</td><td>代金 × 4% + 2万円</td></tr> <tr> <td>400万円超</td><td>代金 × 3% + 6万円</td></tr> </table>	代金の額	速算式（消費税別）	200万円以下	代金 × 5%	200万円超～400万円以下	代金 × 4% + 2万円	400万円超	代金 × 3% + 6万円
代金の額	速算式（消費税別）								
200万円以下	代金 × 5%								
200万円超～400万円以下	代金 × 4% + 2万円								
400万円超	代金 × 3% + 6万円								

問い・キーワード	答え・周辺知識									
29. 宅建業者が居住用建物の貸借の媒介を行う場合、依頼者の承諾を得ていなくても、借主から借賃の1ヶ月分（税別）の報酬を受領できるか。	受領できない。 居住用建物の貸借の媒介では、原則として一方から受領できる上限は「0.5ヶ月分」。1ヶ月分を受領するには「媒介の依頼成立前」に承諾を得る必要がある。 <table><tr><th>貸借の種類</th><th>報酬上限（原則・一方から）</th><th>例外（依頼前の承諾あり）</th></tr><tr><td>居住用</td><td>借賃の 0.5ヶ月分</td><td>借賃の1ヶ月分</td></tr><tr><td>非居住用</td><td>借賃の 1ヶ月分</td><td>-</td></tr></table>	貸借の種類	報酬上限（原則・一方から）	例外（依頼前の承諾あり）	居住用	借賃の 0.5ヶ月分	借賃の1ヶ月分	非居住用	借賃の 1ヶ月分	-
貸借の種類	報酬上限（原則・一方から）	例外（依頼前の承諾あり）								
居住用	借賃の 0.5ヶ月分	借賃の1ヶ月分								
非居住用	借賃の 1ヶ月分	-								
30. 宅建業者が自ら売主として新築住宅を販売し、資力確保措置として保証金を供託する場合、その旨の基準日ごとの届出はいつまでに行うか。	基準日（毎年3月31日）から3週間以内に、免許権者に届け出なければならない。届出を怠ると、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降、新たに新築住宅の売買契約を締結することができなくなる。									
31. 自ら所有するアパートを、不特定多数の者に反復継続して貸し出す場合、宅建業の免許は必要か。	必要ない。 「自ら貸借（自分が大家になって貸すこと）」は、規模や反復継続性を問わず宅建業に該当しないため、免許は不要である。									
32. 懲役1年・執行猶予3年の判決を受けた者は、執行猶予期間中であれば宅建業の免許を受けることができるか。	受けることができない。 執行猶予期間中は欠格事由に該当する。ただし、猶予期間が満了すれば「直ちに」免許を受けることができる（5年待つ必要はない）。									
33. 宅建業者が法人の役員を変更した場合、いつまでに変更の届出が必要か。	変更があった日から30日以内である。 <table><tr><th>変更事項</th><th>届出の種類</th><th>期限</th></tr><tr><td>商号、役員、専任の宅建士など</td><td>業者名簿の変更の届出</td><td>30日以内</td></tr><tr><td>宅建士の氏名、住所、従事先</td><td>宅建士の変更の登録</td><td>遅滞なく</td></tr></table>	変更事項	届出の種類	期限	商号、役員、専任の宅建士など	業者名簿の変更の届出	30日以内	宅建士の氏名、住所、従事先	宅建士の変更の登録	遅滞なく
変更事項	届出の種類	期限								
商号、役員、専任の宅建士など	業者名簿の変更の届出	30日以内								
宅建士の氏名、住所、従事先	宅建士の変更の登録	遅滞なく								
34. 登録の移転に伴い新たな宅建士証の交付を受けた場合、その有効期間はどうか。	従前の宅建士証の有効期間が経過するまでとなる。 登録の移転によって有効期間が新たに5年間にリセットされるわけではない。									
35. 宅建士が事務禁止処分を受けた場合、宅建士証を免許権者に返納しなければならないか。	「返納」ではなく「提出」しなければならない。 <table><tr><th>状況</th><th>手続き</th><th>処分終了後</th></tr><tr><td>登録消除（欠格等）</td><td>返納</td><td>（資格喪失）</td></tr><tr><td>事務禁止処分</td><td>提出</td><td>禁止期間満了後に返還を請求できる</td></tr></table>	状況	手続き	処分終了後	登録消除（欠格等）	返納	（資格喪失）	事務禁止処分	提出	禁止期間満了後に返還を請求できる
状況	手続き	処分終了後								
登録消除（欠格等）	返納	（資格喪失）								
事務禁止処分	提出	禁止期間満了後に返還を請求できる								
36. 新たに免許を受けた宅建業者は、営業保証金を供託所に供託すれば、直ちに事業を開始できるか。	開始できない。 供託をした上で、免許権者に「供託した旨を届け出た後」でなければ事業を開始してはならない。									

問い・キーワード	答え・周辺知識											
37. 宅建業者が免許の有効期間満了により失効した場合、営業保証金を取り戻すには常に6ヶ月以上の期間を定めて公告する必要があるか。	原則は必要だが、不要な例外がある。 <table><tr><th>取戻しにおける公告要否</th><th colspan="2">該当するケース</th></tr><tr><td>公告が必要</td><td colspan="2">廃業、免許取消、免許の失効、一部支店の廃止</td></tr><tr><td>公告が不要</td><td colspan="2">二重供託時の取戻し、取戻し事由発生から10年経過したとき</td></tr></table>			取戻しにおける公告要否	該当するケース		公告が必要	廃業、免許取消、免許の失効、一部支店の廃止		公告が不要	二重供託時の取戻し、取戻し事由発生から10年経過したとき	
取戻しにおける公告要否	該当するケース											
公告が必要	廃業、免許取消、免許の失効、一部支店の廃止											
公告が不要	二重供託時の取戻し、取戻し事由発生から10年経過したとき											
38. 保証協会の社員が新たに支店を設置した場合、いつまでに弁済業務保証金分担金を納付しなければならないか。	新たな事務所を設置した日から2週間以内である。 ※新たに保証協会に加入する（新規開業）場合は「加入しようとする日まで」に納付する。											
39. 宅建業者Aが、他の宅建業者Bとの取引で損害を受けた場合、Bが加入する保証協会から弁済業務保証金の還付を受けられるか。	受けられない。 宅建業者は、その取引に関して生じた債権について、営業保証金および弁済業務保証金から還付を受ける権利を有しない（プロ同士は保護対象外）。											
40. 建築確認申請中の未完成建物の売買において、「建築確認申請中」と明示すれば広告を出すことができるか。	できない。 開発許可や建築確認が下りる「前」は、一切の広告が禁止されている。											
41. 建築確認申請中の未完成建物の貸借について、許可が下りる前であっても貸借の媒介契約や賃貸借契約を締結することはできるか。	できない。 開発許可や建築確認が下りる「前」は、売買・交換だけでなく「貸借」の契約締結（自ら当事者・代理・媒介すべて）も禁止されている。											
42. 広告時に取引態様（売主・代理・媒介）を明示した場合、顧客から注文を受けた際にも重ねて明示する必要はあるか。	必要である。 取引態様の明示は「広告をするとき」と「注文を受けたとき」の両方で必ず行わなければならない。											
43. 従業者名簿は、誰からの請求があれば閲覧させなければならないか。	取引の関係者からの請求があった場合である。 一般の人が誰でも閲覧できるわけではない。 <table><tr><th>書類</th><th>保存期間</th><th>閲覧義務</th></tr><tr><td>従業者名簿</td><td>10年間</td><td>取引の関係者からの請求で閲覧させる</td></tr><tr><td>帳簿</td><td>5年間（新築住宅は10年）</td><td>閲覧義務はない</td></tr></table>			書類	保存期間	閲覧義務	従業者名簿	10年間	取引の関係者からの請求で閲覧させる	帳簿	5年間（新築住宅は10年）	閲覧義務はない
書類	保存期間	閲覧義務										
従業者名簿	10年間	取引の関係者からの請求で閲覧させる										
帳簿	5年間（新築住宅は10年）	閲覧義務はない										
44. 帳簿は、各事業年度の末日に閉鎖し、その後何年間保存しなければならないか。	5年間（自ら売主となる新築住宅に関わるものは10年間）保存しなければならない。											
45. 専任の宅建士を置くべき案内所を設置する場合、誰にいつまでに届け出なければならないか。	業務を開始する日の10日前までに、免許権者および案内所の所在地を管轄する知事（両方）に届け出なければならない。											

問い・キーワード	答え・周辺知識						
46. 宅地の造成工事完了前の売買において、35条書面で完了時の形状や構造などを説明する必要はあるか。	説明する必要がある。 未完成物件の取引においては、工事完了時の「形状・構造」などの説明が義務付けられている。						
47. 対象物件に抵当権が設定されているが、引渡しまでに抹消される予定である場合、その抵当権について説明する必要はあるか。	説明する必要がある。 抹消予定であっても、「登記されている権利の種類および内容」は必ず説明しなければならない。						
48. 建物の状況調査（インスペクション）の結果の概要は、新築建物の売買であっても35条書面に記載して説明する必要があるか。	必要ない。 建物の状況調査の記載・説明義務は、「既存の建物（中古）」の売買および貸借の媒介等の場合にのみ適用される。						
49. 水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明は、建物の貸借の媒介においては省略できるか。	省略できない。 水害ハザードマップの説明は、宅地・建物、売買・貸借を問わず、すべての取引で説明が義務付けられている。						
50. 「物件の引渡しの時期」は、37条書面の絶対的記載事項か、任意的記載事項か。	絶対的記載事項である。（定めがなくても必ず記載する） <table border="1"> <thead> <tr> <th>37条書面の記載事項</th><th>具体例</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>絶対的記載事項</td><td>当事者の氏名、物件の特定、代金の額・支払時期、引渡しの時期、移転登記の申請時期</td></tr> <tr> <td>任意的記載事項</td><td>契約解除の定め、損害賠償額の予定、危険負担、租税公課の負担等</td></tr> </tbody> </table>	37条書面の記載事項	具体例	絶対的記載事項	当事者の氏名、物件の特定、代金の額・支払時期、引渡しの時期、移転登記の申請時期	任意的記載事項	契約解除の定め、損害賠償額の予定、危険負担、租税公課の負担等
37条書面の記載事項	具体例						
絶対的記載事項	当事者の氏名、物件の特定、代金の額・支払時期、引渡しの時期、移転登記の申請時期						
任意的記載事項	契約解除の定め、損害賠償額の予定、危険負担、租税公課の負担等						
51. 「天災その他不可抗力による損害の負担（危険負担）」に関する定めがある場合、37条書面に記載しなければならないか。	記載しなければならない。 危険負担は任意的記載事項であるため「定めがある場合」には必ず記載する義務が生じる。						
52. 宅建士が37条書面（契約書）を交付する際、相手方から請求がなくても宅建士証を提示しなければならないか。	提示は不要である。 宅建士証の提示義務（無条件での提示）があるのは「35条書面（重説）の説明時」のみである。						
53. 宅建業者が自ら売主、一般消費者が買主の契約で、買主から「8種制限を適用しない」旨の強い希望があり特約を結んだ場合、その特約は有効か。	無効である。 8種制限は強行規定であり、買主に不利な特約は、たとえ買主の合意や希望があったとしても無効となる。						
54. 買主が自ら申し出て指定した自宅で買受けの申込みをした場合、クーリング・オフによる解除はできるか。	できない。 買主が自ら指定した「自宅」や「勤務先」は、クーリング・オフができない場所となる。（売主が指定した自宅等は解除可能）						

問い・キーワード	答え・周辺知識
55. 売買代金4,000万円の未完成物件について、保全措置を講じれば800万円（代金の20%）の手付金を受領できるか。	受領できる。 手付金等の保全措置を講じれば受領できる。ただし、保全措置を講じたとしても「代金の20%を超える」額の手付金を受領することはできない。
56. 宅建業者の代表取締役が個人として連帯保証人となることで、手付金等の保全措置とした場合、有効か。	無効である。 保全措置の機関は、銀行等による保証、保険事業者との保険契約、指定保管機関等でなければならない、社長個人の連帯保証では要件を満たさない。
57. 「契約不適合があった場合、買主は損害賠償請求はできるが契約解除はできない」とする特約は有効か。	無効である。 民法の規定（解除権などを含む）より買主に不利な特約はすべて無効となる。例外的に認められるのは「期間を引渡しの日から2年以上」とする特約のみである。
58. 割賦販売契約において、買主が賦払金を遅滞した場合、電話等の口頭で30日以上期間を定めて催告すれば契約解除できるか。	できない。 割賦販売の契約解除や期限の利益喪失を主張するためには、必ず「書面で」30日以上期間を定めて催告しなければならない。
59. 売主から依頼を受けた業者Aと、買主から依頼を受けた業者Bが共同で媒介した場合、両業者が受領できる報酬の合計額に上限はあるか。	ある。 複数の業者が関与した場合でも、業者AとBが受領できる報酬の合計額は、「一方の依頼者から受領できる限度額の2倍（＝双方代理の上限）」を超えてはならない。
60. 低廉な空家等の売買における特例（最大30万円+消費税）は、建物の貸借の媒介にも適用されるか。	適用されない。 この特例は、低廉な空家等の「売買または交換」において、「空家の売主・交換を行う者」から受領する報酬にのみ適用される。